

TEHNILISE VALVE TEENUSE LEPING nr. 2300133	ÄRIKLIENT
Rapid Security OÜ osutab teenust vastavalt turvaettevõtte tegevuslubadele „Vallas- või kinnisvara valve ja kaitse“ ning „Juhtimiskeskuse pidamine“.	Pakett: ÄRIKLIENT

Pooled	Tellija	Nimi: Taevavärava OÜ	Registrikood:	16333502
		Aadress: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Valukoja tn 8/1, 11415	Telefon:	+372 503 4135
			E-mail:	varne@futureinvest.info
	Täitja	Nimi: Rapid Security OÜ	Registrikood:	10855116
		Aadress: Joala 23c, Narva 20103	Telefon:	+372 356 5662
			E-mail:	info@rapidsecurity.eu

Valveobjekt	Nimetus:	Hoone tehniline valveteenus	Valdaja:	Taevavärava OÜ
	Asukoha aadress:	Taevavärava tee 6b, Lehmja küla, Rae vald, Harju maakond	Telefon objektil:	Varne Mälksoo +372 50 34 135
Lepingu tähtaeg	Tähtajaline ☒ Tähtajatu	Tähtaja pikkus:	Tähtajatu	
		Teenuse osutamise algus:	Alates Häiresüsteemi paigaldamisest ja selle ühendamisest Täitja Valvekeskusega	
		Teenuse osutamise lõpp:		
	Süsteemi liik:	Paradox	Süsteemi omanik:	Taevavärava OÜ
Valveobjekti häiresüsteem	Paigaldaja:	InterLogic OÜ	Hooldaja:	InterLogic OÜ

Põhitasu	185.00 EUR/kuus + käibemaks		Maksetähtaeg:	jooksva kuu eest vastava kuu 14. kuupäev
Väljakutsetasu	25.00 EUR + käibemaks	☒ Iga väljakutse eest	Maksetähtaeg:	14 päeva arve esitamisest
Valvetasu	al. 18.00 EUR/1 in 1 h + käibemaks (mehitatud valvele)		Maksetähtaeg:	14 päeva arve esitamisest
Viivitusintress	0,05 % tasumata summalt päevas iga viivituses olnud päeva eest			

Märkused	1. Lepingu lahutamatu osa moodustavad „Tehnilise valve teenuse lepingu tingimused“ ning Täitja poolt Tellijale tehtud (hinna) pakkumine nr. 2300968-1. 2. Täpsed andmed ja erisused seoses Valveobjektile Teenuse osutamisega on esitatud Lepingu lisas nr 1 (valveobjekti infoleht) ning Tellijale tehtud pakkumises nr. 2300968-1. Valveobjekti infoleht koostatakse iga Valveobjekti kohta eraldi ja täidetakse vahetult enne iga konkreetse Valveobjekti üleandmist. 3. Ühekordne kulu 10.00 eurot mis sisaldab liitumistasu. 4. Rapid Security OÜ hinnakiri on leitav ettevõtte kodulehelt www.rapidsecurity.eu
-----------------	--

Tellija kontaktisikud	Nimi		Telefon	E-maili aadress
	1.	Varne Mälksoo	+372 50 34 135	varne@futureinvest.info
Täitja kontaktisikud	Valdkond	Nimi	Telefon	E-maili aadress
	Lepingulised küsimused:	Annes Täht	+372 55 66 08 10	annes.taht@rapidsecurity.eu
	Tehnilised küsimused:	Hendrik Siht	+372 555 77 002	hendrik.siht@rapidsecurity.eu
	Valvekeskus (telefon ööpäevaringselt 24/7)		1800	info@rapidsecurity.eu

TELLIJA	Varne Mälksoo	Allkiri / digiallkiri	21.04.2023
TÄITJA	Hendrik Siht müügijuht (volituse alusel)	Allkiri / digiallkiri	21.04.2023

1. Lepingu objekt

- 1.1. Käesoleva Lepingu alusel osutab Taitja Tellijale vallas- või kinnisvara tehnilise valve ja kaitse teenust, mis seisneb Tellija õiguspärase valduses oleva vara (edaspidi „Valveobjekt“) kaugjälgimises selleks otstarbeks mõeldud tehnilise valveseadmestiku (edaspidi „Häiresüsteem“) abil Taitja Narvas asuvast juhtimiskeskusest (edaspidi „Valvekeskus“), Häiresüsteemi vahendusel saabuvate häireteadete (edaspidi „Häiresignaal“) elektroonilises fikseerimises ning Häiresignaalidele Lepingus kokku lepitud viisil reageerimises (kokku „Teenus“).
- 1.2. Lepingu objektiks ja Teenuse sisuks ei ole Tellija Valveobjekti suhtes toimepandavate rikkumiste (nt vargus, vara kahjustamine, vandalism vms) täielik ärahoidmine või tõkestamine ja Taitja poolt Tellijale selle tagajärjel tekkiva kahju hüvitamine, vaid üksnes Lepingu p-s 1.1. nimetatud sisuga Teenuse pakkumine, s.o Valveobjekti kaugjälgimine ning Häiresignaali korral sellele Lepingus kokku lepitud viisil reageerimine. Valveobjekti suhtes toimepandavate rikkumiste tagajärjel tekkinud kahjude hüvitamiseks on Tellijal võimalus Valveobjekt kindlustada tema enda poolt valitud kindlustusandja juures ning saada hüvitist vastavalt sõlmitud kindlustuslepingule.
- 1.3. Pooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Lepingu tingimustest, võlaõigusseadusest, turvaseadusest ning teistest Eesti Vabariigi õigusaktidest.

2. Tasu ja arveldamine

- 2.1. Tellija tasub Taitjale Teenuse osutamise eest kokkulepitud tasu (edaspidi „Teenustasu“). Teenustasu koosneb Põhitasust, Väljakutsetasust ja Valvetasust. Lepingus eraldiseisvalt sätestamata teenuse osutamise eest tasub Tellija Taitjale tasu vastavalt Taitja kodulehel (<https://www.rapidsecurity.ee/teenused/arikliendile/hinnakiri/>) toodud hinnakirja kohaselt. Kõikidele tasumääradele lisandub käibemaks.
- 2.2. Põhitasu on baastasu Teenuse osutamise eest ühe Valveobjekti kohta ühes kuus;
- 2.3. Väljakutsetasu on tasu Taitja patrullekipaazi ühekordse väljasõidu eest Häiresignaalile reageerimiseks. Juhul, kui Lepingus on ette nähtud Tellija kohustus tasuda Väljakutsetasu üksnes põhjuseta väljakutsete eest, loetakse põhjuseta väljakutseks olukorda, kus patrullekipaazi väljasaatmise aluseks olnud Häiresignaal ei ole tingitud asjaolust, et Valveobjekti puutumatus või Tellija, tema töötajate või klientide turvalisus on sattunud ohu alla. Muuhulgas on põhjuseta väljakutsega tegemist juhul, kui Häiresignaali on põhjustanud Tellija enda hooletus Häiresüsteemi kasutamisel, Häiresüsteemi tehnilised rikked, loomad või linnud, lapsed, tolm või muud taolised asjaolud, mis ei ohusta Valveobjekti puutumatus ega turvalisust. Põhjuseta väljakutsega ei kaasne Väljakutsetasu maksmise kohustust, kui Tellija viivitamatult pärast Häiresignaali saabumist Taitja Valvekeskusesse teavitab Valvekeskust asjaolust, et tegemist on põhjuseta väljakutsega, teatab korrektse salasõna ning kinnitab, et patrullekipaazi väljasõit Valveobjektile ei ole vajalik.
- 2.4. Valvetasu on tasu Valveobjekti ajutise mehitatud valve eest, mida arvestatakse ühe turvatöötaja ühe valvetunni kohta. Tellija kohustub tasuma Valvetasu mehitatud valve iga järgneva tunni eest, kui ta soovib, et patrullekipaaz jääks Valveobjektile ka pärast ühe tunni möödumist Häiresignaali saabumisest Valvekeskusesse või kui Taitjal ei ole õnnestunud Tellija või tema esindajaga ühe tunni jooksul alates Valveobjektile Häireolukorra tuvastamisest ühendust saada või kui Tellija või tema esindaja ei ole saanud Valveobjektile ühe tunni jooksul pärast Taitjalt vastavasisulise kutse saamist ning Taitja on võtnud Valveobjekti ajutise mehitatud valve alla. Mehitatud valve aeg alates viieteistkümnendast (15) minutist loetakse täistunniks.
- 2.5. SMS teenusega teavitab Taitja Tellijat viimase poolt määratud telefoninumbri(te)le saadetava SMS-i teel erinevatest sündmustest: nt Valveobjekti valvest mahavõtmisest, Valveobjekti valvest mahavõtmisest keelatud ajal, Valveobjekti valvest panemisest, sellest, kui Valveobjekt ei ole määratud kellaajal valvest pandud, sellest, kui Valveobjektile on saadetud patrullekipaaz (kui Tellijat ei olnud võimalik kätte saada telefonikõne teel), või sellest, kui Valveobjektile on pandud mehitatud valve (kui Tellijat ei olnud võimalik kätte saada telefonikõne teel). SMS teenuse eest maksab Tellija teenustasu vastavalt Lepingus kokkulepitule kas fikseeritud kuutasuna või iga saadetud SMS-i alusel.

- 2.6. Kui Tellija Valveobjektilt ühe kalendrikuu jooksul saabuvate Häiresignaalide arv ületab Lepingus fikseeritud Häiresignaalide limiiti, siis on Täitjal õigus nõuda Tellijalt iga Häiresignaalide limiiti ületava Häiresignaali eest Lepingus kokkulepitud tasu („Häirete limiiditasu“).
- 2.7. Kaugvalvestamise teenusega on Tellijal võimalik oma Valveobjekt valvestada või võtta see valvest maha Täitja Valvekeskusesse helistamisega ja vastava käskluse andmisega Täitja juhtimiskeskusele.
- 2.8. Automaatse valvestamise teenusega on Tellijal võimalik määrata oma Valveobjekti automaatne valvestamine ja/või valvest mahavõtmine vastavalt Tellija poolt määratud aegadele.
- 2.9. Automaatse objekti raporti teenusega on Tellijal võimalik saada enda poolt määratud e-posti aadressile Valveobjekti signaalide aruanne vastavalt Tellija poolt määratud sagedusele (1 kord päevas, nädalas või kuus) ja sisule (kõik signaalid, Häiresignaalid, valvesse panemine, valvest mahavõtmine).
- 2.10. Teenustasu tasumine toimub Täitja poolt esitatud arvete alusel vastavalt Lepingus sätestatule. Arve loetakse tasutuks, kui vastav summa on laekunud Täitja poolt nimetatud arveldusarvele.
- 2.11. Täitjal on õigus Teenustasu suurust üks kord aastas ühepoolset muuta kuni 5% ulatuses senise Teenustasu hinnast. Teenustasu muutmisest teavitab Täitja Tellijat vähemalt üks (1) kuu ette. Poolte kokkuleppel võib Teenustasu muutmine toimuda ka sagedamini.
- 2.12. Juhul, kui Tellija viivitab oma rahaliste kohustuste täitmisega, on Täitjal õigus nõuda tähtaegselt tasumata summalt viivist Lepingus kokku lepitud määras iga tasumisega viivitatud päeva eest.
- 2.13. Juhul, kui seadmed kuuluvad Täitjale, tasub Tellija lõhutud või varastatud seadmete eest Täitjale 50% seadme maksumusest vastavalt Täitja hinnakirjale.

3. Poolte õigused ja kohustused

3.1. Täitja kohustub:

- 3.1.1. enne Teenuse osutamise alustamist tagama, et Valveobjektile kasutatav Häiresüsteem on ühendatud Täitja Valvekeskusega ning Häiresignaalide edastamine toimib nõuetekohaselt;
- 3.1.2. Teenuse osutamise perioodil jälgima Valveobjekti Häiresüsteemi abil saabuvate signaalide kaudu Valvekeskusest ajal, mil Valveobjekt on nõuetekohaselt valvestatud;
- 3.1.3. Valveobjektilt Häiresignaali saabumisel Valvekeskusesse käituma vastavalt Poolte vahel kokku lepitud tegevuskavale, järgides Valveobjekti infolehes sätestatut;
- 3.1.4. kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti, Häiresignaali viivitamatult reageerima, saates Valveobjektile patrullekipaazi, välja arvatud juhul, kui videopildist nähtuvalt või muul põhjusel (sh Tellijalt saadud teade, et tegemist on põhjuseta väljakutsega) on ilmne, et Häiresignaali põhjustanud asjaolu ei ohusta Valveobjekti puutumatust ega turvalisust, või kui Täitjal õnnestub Häiresignaali põhjustanud asjaolu likvideerida ilma patrullekipaazi välja saatmata. Täitja poolt Häiresignaali reageerimiseks Valveobjektile saadetud patrullekipaaz:
 - 3.1.4.1. kontrollib Valveobjekti, eesmärgiga selgitada välja Häiresignaali põhjus ning tuvastada Valveobjektile võimalike mittevastavuste (nt sissemurdmise, lõhkumise või õnnetuse jäljed) ning Valveobjekti puutumatust või turvalisust ohustavate asjaolude esinemine;
 - 3.1.4.2. juhul, kui Valveobjektile esineb mittevastavusi või kui Valveobjekti puutumatust või turvalisust on sattunud ohu alla (edaspidi „Häireolukord“), võtab Valveobjekti ajutise mehitatud valve alla, et tagada Valveobjekti puutumatust ja turvalisust kuni Tellija esindaja, politsei või Tellija poolt määratud muu isiku saabumiseni;
 - 3.1.4.3. vajaduse korral võtab tarvitusele hetkel tema käsutuses olevad abinõud Valveobjektile või sellele asuvale varale tekkida võiva kahju vältimiseks või vähendamiseks ning ründe või õnnetusjuhtumi (sh tulekahju) leviku tõkestamiseks;
 - 3.1.4.4. peab kinni ning annab politseile üle süüteos kahtlustatava isiku, samuti isiku, kes tungib või on tunginud Valveobjektile, viibib seal asjakohase loa või muu seadusliku aluseta või ohustab Valveobjekti või sellele viibivaid isikuid;
 - 3.1.4.5. osutab ründe või õnnetusjuhtumi tagajärjel kannatanutele esmaabi ning vajadusel korraldab nende toimetamise raviasutusse;
 - 3.1.4.6. koostab Häiresignaali põhjuste kohta kirjaliku akti, milles on fikseeritud Valveobjektile seoses Häiresignaali tuvastatud asjaolud;

- 3.1.5. teatama Valveobjektilt saabunud Häiresignaalist ning Valveobjektile esinevast Häireolukorrast Politsei- ja Piirivalveametile või Päästeametile, kui see näib olevat mõistlikult vajalik;
- 3.1.6. informeerima Häireolukorrast, Tellijaga kokku lepitud juhtudel ka Häiresignaalist, viivitamatult Tellijat ning kutsuma Tellija või tema esindaja Valveobjektile;
- 3.1.7. kui Pooled on akti esitamises kokku leppinud, esitama Tellijale Valveobjektilt saabunud Häiresignaali põhjuste kohta koostatud kirjaliku akti või selle koopia (sh elektroonilise) kolme (3) tööpäeva jooksul;
- 3.1.8. kasutama Teenuse osutamisel turvatöötajatenä isikuid, kes vastavad seaduses sätestatud nõuetele, ning varustama turvatöötajad seadusega lubatud eri- ja sidevahenditega;
- 3.1.9. täitma oma kohustusi Teenuse laadist ning üldiselt tunnustatud kutseoskustest tuleneva mõistliku ja vajaliku hoolsusega;
- 3.1.10. informeerima Tellijat koheselt kõikidest asjaoludest, mis võivad takistada või ohustada Teenuse osutamist.

3.2. Täitjal on õigus:

- 3.2.1. saada Teenuse osutamise eest Lepingus kokku lepitud tasu;
- 3.2.2. peatada Teenuse osutamine tulenevalt muudatustest seadusandluses või avalike organite otsustest või korraldustest, mis takistavad või oluliselt piiravad Teenuse osutamist, kuni vastava mõju äralangemiseni. Kui taolised mõjutused takistavad või piiravad Teenuse osutamist püsivalt, on Täitjal õigus Leping viieteistkümne (15) päevase etteteatamisega ning ilma leppetrahvi tasumise kohustuseta üles öelda;
- 3.2.3. peatada oma Lepingust tulenevate kohustuste täitmine ajaks, mil Tellija viivitab Teenustasu maksimisega, kui Tellijal on Täitja ees võlgnevus rohkem kui ühe (1) kuu Põhitasu suuruses summas või kui Täitja on Tellijat teavitanud maksetähtajast mittekinnipidamisest ning Tellija ei ole seitsme (7) päeva jooksul teate saatmisest oma võlgnevust likvideerinud. Täitja võib oma kohustuste täitmise peatada neljateistkümne (14) päeva möödumisel päevast, mil Tellijale on edastatud vastav kirjalik hoiatus, eeldusel, et Tellija ei ole nimetatud perioodi lõpuks oma võlgnevust täielikult likvideerinud.

3.3. Tellija kohustub:

- 3.3.1. tasuma Täitjale Teenuse osutamise eest Teenustasu vastavalt Lepingus sätestatule;
- 3.3.2. enne Teenuse osutamise alustamist:
 - 3.3.2.1. täitma Valveobjekti infolehe ning tegema Täitjaga koostööd Teenuse osutamise täpsetes tingimustes kokkuleppimiseks;
 - 3.3.2.2. esitama Täitjale Valveobjekti ja selle juurdepääsutee asendiplaani;
 - 3.3.2.3. esitama Täitjale skeemi, millel on näidatud materiaalsete väärtuste asukohad, tagavaraväljapääsud ja varjatud juurdepääsud objektile;
 - 3.3.2.4. kui Häiresüsteem või selle osa on ostetud või renditud kelleltki teiselt kui Täitjalt, samuti kui Häiresüsteemi või selle osa on Valveobjektile paigaldanud keegi teine kui Täitja, esitama Täitjale Häiresüsteemi või selle osa kohta käiva täieliku projekt- ja muu dokumentatsiooni;
 - 3.3.2.5. esitama Täitjale nimekirja Valveobjekti omanikest ja õiguspärastest valdajatest;
 - 3.3.2.6. andma Täitjale vajalikud load, paroolid ja muud juhised ning teabe, mis on vajalikud Täitja patrullekipaazi läbi- ja ligipääsuks Valveobjektile;
 - 3.3.2.7. tutvustama Täitjale Valveobjekti ja sellega piirnevaid territooriume, Valveobjekti töörežiimi ning Tellija poolt kehtestatud Valveobjekti kasutuskorda ja ohutusnõudeid ulatuses, milles see on Teenuse osutamiseks vajalik;
 - 3.3.2.8. Täitja poolt Tellija Valveobjektile Häiresüsteemi osaks olevate seadmete paigaldamise korral allkirjastama seadmete paigaldamise akti. Akti allkirjastamata jätmise korral saadab Täitja akti Tellija e-posti aadressile ja Tellija poolt vastuväidete esitamata jätmise korral loetakse akt 3 tööpäeva jooksul Tellija poolt allkirjastatuks;

- 3.3.3. Täitja poolt Valveobjekti jälgimise alustamiseks Valveobjekti nõuetekohaselt valvestama, jälgimise lõpetamiseks Valveobjekti valve alt maha võtma;
 - 3.3.4. tulema ise või tagama oma esindaja saabumise Valveobjektile ühe tunni jooksul pärast Täitjalt Häiresignaali või Valveobjektile esineva Häireolukorra kohta teate saamist, et avada Valveobjekt ja selgitada koos Täitja patrullekipaaziga välja Häiresignaali põhjused või Häireolukorra asjaolud;
 - 3.3.5. koheselt sellest Täitjale teatama, kui Tellija ei soovi, et Täitja patrullekipaaz võtaks Häireolukorra esinemisel Valveobjekti ajutise mehitatud valve alla;
 - 3.3.6. looma Täitjale Teenuse osutamiseks vajalikud tingimused, teavitama Täitjat Teenuse osutamiseks vajalikest asjaoludest ning osutama igakülgselt kaasabi, muuhulgas:
 - 3.3.6.1. võimaldama Täitja esindajatele juurdepääsu Valveobjektile seal asuva Häiresüsteemi ülevaatuseks ning Häiresignaali edastuse nõuetekohase toimimise kontrollimiseks;
 - 3.3.6.2. võimaldama Täitja patrullekipaazile ligipääsu Valveobjektile Häiresignaali reageerimiseks;
 - 3.3.6.3. teavitama Täitjat vähemalt kakskümmend neli (24) tundi ette kõikidest Valveobjektile teostatavatest ümberehitustest ja remonttöödest, muudatustest Valveobjekti kasutus- või töörežiimis ning muudest asjaoludest, mis võivad mõjutada Teenuse osutamist;
 - 3.3.6.4. teavitama Täitjat koheselt kõikidest Häiresüsteemi ja selle osaks olevate seadmete riketest ning volehäireid põhjustada võivatest asjaoludest;
 - 3.3.6.5. tutvustama Täitjale olukordi, mis võivad tuua kaasa ründeid Valveobjektile, ning teavitama Täitjat koheselt kõikidest Tellijale teatavaks saanud asjaoludest, mis võivad kõrgendada rünnete ohtu Valveobjektile, sealhulgas kallaletungikatsetest Valveobjektile, Tellija varale või julgeolekule;
 - 3.3.6.6. kinnitama, et valdab ja kasutab Valveobjekti õiguspärasel alusel kogu Lepingu perioodi jooksul, ning teavitama Täitjat koheselt kõikidest muudatustest Valveobjekti õiguspärase valdajate seas, samuti kõikidest vaidlustest Valveobjekti või sellel asuva vara omandi-, valdus- või kasutusõiguse küsimustes, mis võivad mõjutada Teenuse osutamist;
 - 3.3.7. tagama Teenuse osutamiseks kasutatava Häiresüsteemi nõuetekohase toimimise, muuhulgas:
 - 3.3.7.1. kasutama Häiresüsteemi seadmeid sihipäraselt ja nõuetekohaselt, järgides täpselt nende kasutuseeskirju;
 - 3.3.7.2. teostama Häiresüsteemi regulaarset ja nõuetekohast hooldust või tellima hoolduse läbiviimise Täitja poolt (Täitja tehnika väljakutse ja Häiresüsteemile hoolduse teostamine on tasuline teenus ja kuulub eraldiseisvalt tasustamisele vastavalt Täitja kodulehel olevale hinnakirjale);
 - 3.3.7.3. tagama Häiresüsteemile ja selle seadmetele nende nõuetekohaseks toimimiseks vajaliku pideva elektritoite ning vajadusel enda kulul Häiresüsteemis välja vahetama tühjaks saanud patarei õiget tüüpi patarei (NB! Saft 3,6V) vastu.
 - 3.3.7.4. tagama viivitamatult kõikide Häiresüsteemi rikete ning volehäireid põhjustavate tegurite kõrvaldamise, mille Tellija on ise avastanud või millest Täitja on Tellijat informeerinud;
 - 3.3.8. rakendama mõistlikke meetmeid Valveobjekti puutumatuse ja turvalisuse tagamiseks, muuhulgas tagama Valveobjektile tuleohutusnõuete täitmise, telefoniside liinide korrasoleku ning piisava ja funktsioneeriva valgustuse;
 - 3.3.9. arvestama Täitja mõistlikke soovitusi Valveobjekti puutumatuse ja turvalisuse tõhusamaks tagamiseks;
 - 3.3.10. tagama oma kontaktisikute pideva kättesaadavuse Teenuse osutamise perioodil ning informeerima Täitjat oma kontaktisikute vahetumisest, ajutisest mitte-kättesaadavusest või nende kontaktandmete muutumisest vähemalt kolm (3) päeva ette.
- 3.4. Tellijal on õigus:
 - 3.4.1. saada Täitjalt Lepingus tingimustele vastavat Teenust;
 - 3.4.2. nõuda Täitjalt koopiati Valveobjektilt saadud Häiresignaali põhjuste kohta koostatud kirjalikust aktist, kui Pooled on akti Tellijale esitamises kokku leppinud.

4. Videovalve salvestiste töötlemine

- 4.1. Täitja nimel tööülesandeid täitval turvatöötajal on õigus vaadata videopilti ja/või videosalvestist üksnes Tellijale valveteenuse osutamiseks vajalikus ulatuses.
- 4.2. Välja arvatud käesolevas Lepingu punktis 4 nimetatud juhtudel, on teenuse osutamise käigus filmitud videopildi ja/või videosalvestise näitamine või edastamine kolmandatele isikutele keelatud.
- 4.3. Täitjal on õigus väljastada videosalvestisi Valveobjektist turvaseaduses sätestatud juhtudel vastavas seaduses nimetatud isikutele.
- 4.4. Täitjal on õigus väljastada videosalvestisi Lepingus nimetatud Tellija kontaktisikutele nende poolt antud andmekandjatele.
- 4.5. Tellija volitab Täitjat näitama videosalvestisi Lepingus märgitud Tellija kontaktisikute poolt osutatud isikutele. Täitja ei või sellistele kolmandatele isikutele Valveobjekti videosalvestisi näidata ilma Tellija kontaktisikult eelnevalt luba saamata.
- 4.6. Punktides 4.3, 4.4 ja 4.5 nimetatud juhtudel fikseerib Täitja turvatöötaja videosalvestise näitamise või videosalvestisest koopia väljastamise fakti kirjalikus aktis märkides selles:
 - 4.6.1. Valveobjekti nimetuse;
 - 4.6.2. Salvestuse/kaamera numbrit;
 - 4.6.3. Näitamise / salvestise koopia alguse kuupäev ja kellaaeg;
 - 4.6.4. Näitamise / salvestise koopia lõpu kuupäev ja kellaaeg;
 - 4.6.5. Näitamise / salvestise koopia väljastamise aeg ja põhjus;
 - 4.6.6. Isiku, kellele salvestist näidati, nimi ja ametikoht.
- 4.7. Valveobjektil Häiresüsteemi kasutamisest kohustab Valveobjektil viibivaid isikuid teavitama Tellija.
- 4.8. Täitja säilitab videosalvestist kooskõlas turvaseaduse § 11 regulatsiooniga .

5. Vastutus

- 5.1. Täitja vastutab oma Lepingust tulenevate kohustuste rikkumise eest, kui rikkumine on põhjustatud süüliselt.
- 5.2. Täitja vastutab üksnes Tellijale tekkinud otsese varalise kahju eest ning Täitja vastutuse maksimaalne rahaline ulatus on piiratud kaheteistkümne (12) kordse Põhitasu suurusega juhul, kui Leping kestab kaksteist (12) kuud või rohkem. Alla kaheteistkümne (12) kuu pikkuste lepingute puhul on Täitja vastutuse maksimaalne rahaline ulatus piiratud Lepingu kestvuse kuude arvu kordse Põhitasu suurusega.
- 5.3. Täitja ei vastuta Tellijale tekkinud kahju eest ulatuses, milles kahju tekkimisele on kaasa aidanud Tellija enda hooletu käitumine, muuhulgas tule- või muude ohutusnõuete eiramine ning Häiresüsteemi seadmete kasutus- või hoolduseeskirjade rikkumine.
- 5.4. Vaidluse korral lasub Tellijal kohustus tõendada, et Täitja poolt oma kohustuste nõuetekohane täitmine oleks Tellijale kahju tekkimise ära hoidnud või tekkinud kahju ulatust vähendanud.
- 5.5. Eeltoodud vastutuse piirangud ei kehti ulatuses, milles vastutuse piiramine ei ole seaduse alusel lubatud.
- 5.6. Täitja ei vastuta Tellijale tekkinud kahju eest juhul, kui see on tekkinud selliste asjaolude tõttu, mis juhtusid ajavahemikul, mil Täitja oli peatanud oma Lepingust tulenevate kohustuste täitmise vastavalt Lepingu p-le 3.2.3.

6. Lepingu lõpetamine

- 6.1. Nii tähtajatuna kui tähtajalisena sõlmitud Lepingu võib lõpetada igal ajal Poolte kirjalikul kokkuleppel.
- 6.2. Tähtajatuna sõlmitud Lepingu võib kumbki Pool igal ajal üles öelda, teatades sellest teisele Poolele vähemalt kaks (2) kuud ette.
- 6.3. Tähtajalisena sõlmitud Lepingu võib kumbki Pool viieteistkümne (15) päevase etteteatamisega erakorraliselt üles öelda juhul, kui teine Pool rikub olulisel määral oma Lepingust tulenevat olulist kohustust ning, kui vastavat rikkumist on võimalik lõpetada ja/või heastada (sh hüvitades rikkumisega

tekitatud kahju), ei tee seda neljateistkümne (14) päeva jooksul alates päevast, mil ta saab ülesütlevalt Poolelt kirjaliku teate, milles on rikkumist kirjeldatud ning nõutud selle lõpetamist ja/või heastamist. Muuhulgas loetakse oluliseks rikkumiseks, mis annab Täitjale õiguse tähtajaline Leping erakorraliselt üles öelda, seda, kui Tellijal on Täitja ees võlgnevus enam kui kahe (2) kuu Põhitasu suuruses summas. Juhul, kui üks Pool ütleb Lepingut ennetähtaegselt üles teise Poole olulise rikkumise tõttu, kohustub Lepingut rikkunud Pool tasuma ülesütlevale Poolele leppetrahvi, mis on võrdne kaheteistkümne (12) kordse Põhitasu suurusega.

- 6.4. Kui käesolevas Lepingus ei ole sätestatud teisiti, on tähtajalisena sõlmitud Lepingut ennetähtaegne ülesütlemine ilma teise Poole olulise rikkumiseta võimalik üksnes tingimusel, et ülesütlev Pool tasub teisele Poolele leppetrahvi, mis on võrdne kaheteistkümne (12) kordse Põhitasu suurusega. Lepingut ennetähtaegse ülesütlemise soovist tuleb teatada teisele Poolele vähemalt kaks (2) kuud ette.
- 6.5. Nii tähtjatu kui tähtajalise Lepingut ülesütlemine toimub teisele Poolele kirjaliku teate edastamisega.
- 6.6. Pärast Lepingut lõppemist on Pooled kohustatud täitma Lepingut neid tingimusi, mis oma sisu ja olemuse tõttu sätestavad Poolte õigusi ja kohustusi ka pärast Lepingut lõppemist. Eelnev kehtib eelkõige sätete kohta, millega on reguleeritud pooltevaheliste vaidluste lahendamine ning konfidentsiaalse informatsiooni hoidmise kohustus.
- 6.7. Teenuse või Lepingut peatamise või lõpetamise korral kohustub Tellija tagastama Täitja poolt Tellija Valveobjektile paigaldatud Häiresüsteemi osaks olevad seadmed (välja arvatud juhul, kui pooltel on seadmete tagastamata jätmise kohta eraldiseisev kirjalikul kujul kokkulepe), võimaldades Täitja tehnikul need Valveobjektilt demonteerida. Seadmete tagastamisel/demonteerimisel kohustub Tellija allkirjastama seadmete tagastamise/demonteerimise akti. Akti allkirjastamata jätmise korral saadab Täitja akti Tellija e-posti aadressile ja Tellija poolt vastuväidete esitamata jätmise korral loetakse akt 3 tööpäeva jooksul Tellija poolt allkirjastatuks. Juhul, kui Tellija tagastab seadmed osaliselt (mõni seade on puudu vms), siis kohustub Tellija hüvitama Täitjale puuduoleva seadme maksumuse vastavalt Täitja hinnakirjas kehtestatud seadme hinnale.

7. Konfidentsiaalsus

- 7.1. Pooled kohustuvad mitte avaldama kolmandatele isikutele informatsiooni Lepingut sõlmimise ja selle tingimuste kohta, samuti Lepingut täitmisega seoses teise Poole kohta teada saadud konfidentsiaalse iseloomuga informatsiooni, ning hüvitavad teisele Poolele nimetatud kohustuse rikkumisega tekitatud kahju. Konfidentsiaalsuskohustuse rikkumiseks ei loeta teabe avaldamist Poolte finants- ja juriidilistele nõustajatele, samuti seaduses ettenähtud juhtudel ametivõimudele.
- 7.2. Konfidentsiaalse iseloomuga informatsiooniks loetakse muuhulgas teavet teise Poole finantsseisundi, juhtimissüsteemi, majandustegevuse, kasutatava tarkvara ja äriprojektide kohta, samuti andmeid, mis puudutavad Valveobjekti turvalisust.
- 7.3. Konfidentsiaalsuskohustus kehtib nii Lepingut kehtivuse ajal kui ka pärast Lepingut lõppemist mis tahes põhjusel.

8. Vääramatu jõud

- 8.1. Kui Lepingut täitmise käigus tekivad Pooltest sõltumatud ja Lepingut sõlmimise ajal ettenähtamatud asjaolud (vääramatu jõud), mis muudavad Lepingut täitmise kas osaliselt või täielikult võimatuks, peatub Lepingut täitmine nende asjaolude kestvuse ajaks.
- 8.2. Vääramatu jõu asjaoludeks loetakse käesoleva Lepingut tähenduses loodusõnnetused, sõjategevus, blokaad, valitsuse keeluabinõud ja muud taolised Pooltest sõltumatud asjaolud.
- 8.3. Pooled kohustuvad vääramatu jõu asjaolude tekkimisel teist Poolt sellest viivitamatult informeerima. Kui nimetatud asjaolud kestavad kauem kui kaks kuud, on mõlemal Poolel õigus Lepingut viieteistkümne (15) päevase etteteatamisega ning ilma leppetrahvi tasumise kohustuseta üles öelda.
- 8.4. Lepingut mittetäitmine või mittenõuetekohane täitmine vääramatu jõu asjaoludest tingitud põhjustel ei too kaasa Lepingut ja seaduses sätestatud vastutust, kuid vääramatu jõu tingimustes annavad Pooled võimaluste piires oma parima, et nende asjaolude mõju vältida või vähendada, ning niipea, kui see osutub võimalikuks ja otstarbekaks, jätkavad Lepingut täitmist.

9. Teadete edastamine

- 9.1. Üks Pool edastab Lepinguga seotud teated teise Poole Lepingus märgitud kontaktandmetel. Andmete muutumisest on Pooled kohustatud teineteist kohe informeerima.
- 9.2. Teadete edastamine toimub e-posti teel, välja arvatud juhul, kui Lepingus on teatele ette nähtud kirjaliku vormi nõue. Kirjaliku vormiga on võrdsustatud elektrooniline vorm, mis on nõuetekohaselt digitaalselt allkirjastatud.
- 9.3. Lepingu ülesütlemise avaldused ning Lepingu rikkumisest tulenevad nõuded teise Poole vastu peavad olema esitatud kirjalikus vormis.
- 9.4. Kirjalikud teated saadetakse teisele Poolele posti teel tähtitud kirjaga või antakse teisele Poolele üle allkirja vastu. Elektroonilises vormis teade edastatakse elektrooniliselt. Teade loetakse teisele Poolele üle antuks hetkest, mil teine Pool teate kättesaamist kinnitab, ent hiljemalt siis, kui teate postitamisest on möödunud kolm (3) kalendripäeva või elektroonilises vormis teate edastamisest on möödunud üks (1) tööpäev.

10. Pretensioonide esitamine ja vaidluste lahendamine

- 10.1. Tellija on kohustatud teatama Täitjale kõikidest oma käesoleva Lepingu täitmisega seonduvatest pretensioonidest ja nõuetest kirjalikult viie (5) päeva jooksul alates päevast, mil ta saab teada pretensiooni aluseks olevatest asjaoludest või mil ta oleks pidanud nimetatud asjaoludest teada saama. Täitja vabaneb vastutusest Tellijale tekkinud kahju eest, kui Tellija ei ole vastavat pretensiooni esitanud kolme (3) kuu jooksul kahju tekkimisest.
- 10.2. Pooled püüavad lahendada Lepinguga seotud vaidlused esmajärjekorras läbirääkimiste teel. Juhul, kui läbirääkimiste teel ei õnnestu kokkulepet saavutada, lahendatakse vaidlus Täitja asukohajärgses kohtus.

11. Muud tingimused

- 11.1. Täitjal on õigus maksmata arvete või talle tekitatud kahjude sissenõudmiseks anda oma Lepingust tulenevad nõuded Tellija vastu üle kolmandatele isikutele, sealhulgas inkassoettevõtetele. Selliste nõuete sissenõudmisega seotud kulud kannab täies ulatuses Tellija. Muudel juhtudel on Pooltel õigus anda käesolevast Lepingust tulenevad õigused või kohustused üle kolmandatele isikutele üksnes teise Poole kirjalikul nõusolekul.
- 11.2. Tellija on andnud Täitjale nõusoleku töödelda Tellija poolt Täitjale Lepingu sõlmimise ning täitmise käigus teatavaks tehtud kontakt- ja isikuandmeid teeninduslikel eesmärkidel ulatuses, milles see on Lepingu eesmärkide saavutamiseks põhjendatud, ning turunduslikel eesmärkidel, edastamiseks Tellijale personaalseid pakkumisi turvateenuste valdkonnas. Tellijal on õigus isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi võtta, esitades selleks Täitjale vastav avaldus.
- 11.3. Tellija poolt arvete mittetasumise korral on Täitjal õigus avaldada Tellija kontakt- ja isikuandmeid kolmandatele isikutele, kes tegelevad võlgnevuste sissenõudmise ja/või võlgnevustega seotud andmete avaldamisega.
- 11.4. Tellija on andnud Täitjale nõusoleku Tellijalt Täitjale tehtud kõnede salvestamiseks.

12. Lõppsätted

- 12.1. Pooled kinnitavad, et on Lepingu hoolikalt läbi lugenud ning et kõik Lepingu sätted ja tingimused on üheselt arusaadavad, mõistetavad ja vastuvõetavad.
- 12.2. Juhul, kui ilmneb mõne Lepingu punkti mittevastavus Eesti Vabariigi kehtivale seadusandlusele, loetakse see punkt vastavas ulatuses kehtetuks ning Pooled võtavad tarvitusele kõik abinõud mittevastavuse kõrvaldamiseks, kuid see ei vabasta Pooli kohustusest täita Lepingu ülejäänud punkte.
- 12.3. Kõik Lepingu muudatused peavad olema sõlmitud kirjalikus vormis ning jõustuvad pärast nende allkirjutamist mõlema Poole poolt või Poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal.

12.4. Lepingu Lisad, Lepingu sõlmimise aluseks olev hinnapakumine (selle olemasolul) ja Poolte kirjalikud kokkulepped on Lepingu lahutamatuks osadeks. Lepingu sõlmimisel on sellel alljärgnevad lisad:

12.4.1. Lepingu Lisa nr 1 – Valveobjekti infoleht

Täitja:

Tellija:
